

1. 원 칙(제3조 제1항)

행정절차법은 행정절차에 관한 일반법이다.

2. 적용배제사항(제3조 제2항)

1) 헌법상 독립기관 등의 판단을 거친 사항

1 국회 또는 지방의회의 의결, 2 법원 또는 군사법원의 재판, 3 헌법재판소의 심판, 4 선거관리위원회의 의결, 5 감사원의 결정에 의한 사항

2) 법적 성질이 달라 특별한 절차가 필요한 사항

1 형사 관계 법령에 따라 행하는 사항, 2 심사청구, 행정심판 등 불복절차에 따른 사항

3) 국가의 중대한 이익

국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 사항

4) 성질상 곤란하거나 준하는 절차를 거친 사항

병역법에 따른 징집·소집, 외국인의 출입국·난민인정·귀화, 공무원 인사 관계 법령에 따른 징계와 그 밖의 처분 등 해당 행정작용의 성질상 행정절차를 거치기 곤란하거나 거칠 필요가 없다고 인정되는 사항과 행정절차에 준하는 절차를 거친 사항